

De democratische rechtsstaat en haar principes

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rechtsstaat en democratie

Antwoord kort.

1. Wat is een rechtsstaat, in één zin? _____
2. Waarom zijn rechtsstaat en democratie niet hetzelfde? Geef bij elk een voorbeeld van een land dat het ene heeft en het andere niet.

3. Uit welke periode komen de waarden waarop onze rechtsstaat rust?

4. Noem die waarden, en zeg waar je ze terugvindt.

2 De vijf principes

Vul aan en antwoord kort.

5.

Principe	Wat het zegt
het meerderheidsprincipe	_____
een constitutie of grondwet	_____
de scheiding der machten	_____
onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak	_____
fundamentele rechten en vrijheden	_____

6. De vijf principes dragen elkaar. Geef twee voorbeelden van wat er gebeurt als er één wegvalt.

7. Wat is de keerzijde van het meerderheidsprincipe, en wat vangt die op?

8. Waarom is een grondwet moeilijker te wijzigen dan een gewone wet?

9. De grondwet bevat alle wetten van een land.

☐ waar ☐ niet waar

3 Grondrechten, onafhankelijk en onpartijdig

Antwoord kort.

10. Mogen grondrechten beperkt worden? Noem de drie voorwaarden.

11. Waarom weegt het recht op een eerlijk proces zo zwaar?

12. Welke eis komt hier in het gedrang?

a) een minister zegt een rechter wat hij moet beslissen

b) een rechter moet oordelen over een zaak van zijn eigen zus

c) een partij in het parlement dreigt met een tuchtstraf voor een vonnis

13. Een onafhankelijke rechter is wél aan de wet gebonden. Wat betekent zijn onafhankelijkheid dan precies?

14. Waarom trekt een rechter zich bij twijfel over zijn onpartijdigheid terug, ook als hij zeker weet dat hij eerlijk zou oordelen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Rechtsstaat en democratie

- 1** een staat waarin ook de overheid aan het recht gebonden is
- 2** Een staat kan netjes zijn wetten volgen zonder verkiezingen te houden: dan is er rechtsstatelijkheid zonder democratie. En een staat kan verkiezingen houden en zich daarna niet aan het recht houden: een land waar de winnaar rechters kan afzetten die hem tegenspreken, heeft wel verkiezingen maar geen rechtsstaat.
- 3** de Verlichting
- 4** Vrijheid, gelijkheid en de waardigheid van elke mens. Je vindt ze terug aan het begin van de grondwet en in de mensenrechten.

2. De vijf principes

- 5** meerderheid: een beslissing geldt als de meerderheid ze steunt; grondwet: de hoogste wet, die de macht afbakt; scheiding der machten: wetten maken, uitvoeren en recht spreken liggen in verschillende handen; rechtspraak: de rechter krijgt geen bevel en heeft geen band met de partijen; grondrechten: rechten die elke mens heeft en die de overheid moet eerbiedigen
- 6** Grondrechten zonder onafhankelijke rechter zijn tekst op papier, want je kan ze nergens laten gelden. En een grondwet zonder scheiding der machten geeft niemand tegengewicht, want dan maakt en controleert dezelfde macht de regels.
- 7** Dat een meerderheid een minderheid kan overstemmen. Daarom mag een meerderheid niet alles beslissen: de grondrechten beschermen de minderheid tegen haar wil.
- 8** Omdat ze de spelregels vastlegt waaraan de wetgever zelf gebonden is. Een meerderheid van vandaag mag die spelregels niet in haar eigen voordeel omgooien.
- 9** niet waar

3. Grondrechten, onafhankelijk en onpartijdig

- 10** Ja, maar binnen grenzen: de beperking moet in de wet staan, ze moet een doel dienen, en ze moet door een rechter te toetsen zijn.
- 11** Omdat je zonder dat recht al je andere rechten niet kan verdedigen. Een recht dat je nergens kan laten gelden, is geen recht.
- 12** a) de onafhankelijkheid · b) de onpartijdigheid · c) de onafhankelijkheid
- 13** Dat niemand hem kan voorschrijven hoe hij die wet toepast. Hij oordeelt binnen de wet, maar zonder bevel van de regering of het parlement.
- 14** Omdat de schijn al genoeg is. Een proces moet niet alleen eerlijk zijn maar ook eerlijk lijken, anders vertrouwt niemand de uitspraak nog.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.